

통 보

1. 제 목: 지적불부합 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점: 인천지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사, 대장 정리 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제69조에 따르면 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 되었을 때에는 지체없이 그 내용을 대장에 적고 부속도면을 정리하여야 한다고 되어있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제 10조에 따르면 관리대장과 함께 재산의 내용에 따라 공부¹⁶⁾를 갖추어 두어야 하며, 재산실태조사를 실시하여 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성 하여야 한다.

16) 토지(임야)대장등본, 등기사항전부증명서, 토지이용계획확인서, 지적(임야)도등본, 개별공시지가 확인서 및 현장사진

따라서, 지적불부합 등 공부 불일치 사유 발생 시 해당 국유재산의 현황을 확인하여 국유재산의 증감·이동이 발생하지 않았는지 원인을 파악하여야 하고 그에 따른 관리대장 재작성 및 공부 정리 조치 등 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 인천지역본부 소관 국유재산 중 지번폐쇄·변경 등의 사유로 지적불부합 상태 관리대장의 현황을 점검한 결과

‘[] [] [] [] xxx-x’([] [] , xx㎡) 소재 국유재산의 경우 2011. 12. 28. 신규 수탁 이후 2021. 12. 28. 자 지적재조사 완료에 따라 토지대장이 말소되었는데

해당 필지는 말소 전인 2021. 8. 30. 에 △△구청으로부터 ○○지구 지적재조사 사업으로 인한 지적합병([]동 xxx-xx, xxx-x, xxx-x를 []동 xxx-xx로 합병) 예정 통지를 받았음에도 관리대장 정리를 실시하지 않아 2022. 6. 15. 실태조사 시 지적불부합을 원인으로 실태조사가 불가하다는 내부 결재를 승인받았으며 감사일 현재까지도 공부와 불일치한 상태로 토지 합병 등의 대장 정리 조치를 취하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, ‘[] [] [] [] xxx-xx’ ([] [] , xxx㎡) 소재 국유재산의 경우 2011. 12. 28. 자 신규 수탁 이후 2회¹⁷⁾에 걸친 실태조사 시 지적불부합을 사유로 실태조사가 불가하다는 내부 결재를 승인받았는데, 해당 재산의 공부를 확인한 결과 2011. 4. 15. 자 이미 구획정리로 인해 토지대장이 말소된 재산이었으며 이번 감사지적을 통해 2024. 5. 17. 자로 대장 정리 조치를 실시하는 등

17) (1회) 2017. 8. 9. (2회) 2022. 10. 11., 그 외 재산관리 기록 부재

[표 13] 및 [별지 3] “지적불부합 사유 확인 및 대장정리 필요 명세”와 같이 지적이동 및 공부폐쇄 등 지적불부합 사유에 대한 원인 파악 및 대장 정리 조치가 필요한 재산 103필지가 확인되었다.

[표 13] 지적불부합 사유 확인 및 대장정리 필요 현황

(단위: 필지, m², 원)

구 분	필지 수	면적	대장금액
합 계	103	73,441.1	10,791,300,580
지적불부합 사유 확인	97	72,607.1	10,490,140,860
대장 정리	6	834	301,159,720

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 지자체 및 등기소 등에 지적이동 및 공부폐쇄 원인에 대해 확인을 요청하는 한편, 앞으로 지적불부합 사유 발생 시 원인 파악을 통한 대장정리 및 관리대장 재작성 등 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부장은 지적불부합 사유를 파악한 후 지적도 생성 요청, 대장정리 및 관리대장 재작성 등 후속 조치를 하시기 바랍니다.(통보)